GOB-06 · Gobierno digital y transparencia

Ley de Congreso Abierto que establece la publicación en datos abiertos de las votaciones nominales, la trazabilidad de las iniciativas legislativas y la huella legislativa de la gestión de intereses

Obliga al Congreso bicameral a publicar en datos abiertos y en tiempo real las votaciones nominales, el ciclo completo de cada proyecto de ley y las reuniones de gestión de intereses vinculadas a cada iniciativa (huella legislativa).

Comisión sugerida: Constitución y Reglamento (+ Fiscalización y Contraloría) · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Reforma Del Estado, Institucionalidad, Ética

I. Exposición de motivos

Con el retorno a la bicameralidad en el periodo 2026-2031, el Senado y la Cámara de Diputados deberán adecuar sus sistemas de información parlamentaria. El Congreso ya cuenta con herramientas valiosas, como el Sistema de Proyectos de Ley (SPLEY) y el Archivo Digital de la Legislación, y la Ley 28024 de gestión de intereses (modificada por el Decreto Legislativo 1415) exige registros de visitas y agendas oficiales. Sin embargo, no existe una obligación legal de publicar las votaciones nominales de pleno y comisiones en formato abierto procesable por máquina, con identificadores estables de cada legislador, proyecto y sesión; ni de exponer la trazabilidad completa de cada iniciativa (versiones, dictámenes, textos sustitutorios, votaciones y autógrafas) mediante una interfaz de programación; ni de vincular las reuniones de gestión de intereses con las iniciativas que se discutieron. Esta carencia dificulta el seguimiento ciudadano, académico y periodístico del trabajo legislativo y la rendición de cuentas. Parlamentos como la Cámara de Diputados de Brasil publican votaciones y proposiciones mediante interfaces abiertas, y Chile (Ley 20.730) regula registros públicos de audiencias de lobby que incluyen al Congreso.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY DE CONGRESO ABIERTO QUE ESTABLECE LA PUBLICACIÓN EN DATOS ABIERTOS DE LAS VOTACIONES NOMINALES, LA TRAZABILIDAD DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y LA HUELLA LEGISLATIVA DE LA GESTIÓN DE INTERESES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar la transparencia y trazabilidad del procedimiento legislativo mediante la publicación en datos abiertos de las votaciones, las iniciativas legislativas y la gestión de intereses ante el Congreso de la República.

Artículo 2. Ámbito

Es aplicable al Senado, a la Cámara de Diputados y a sus órganos, incluidas las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales, la Comisión Permanente y los grupos de trabajo.

Artículo 3. Votaciones nominales abiertas

3.1 Toda votación en el pleno de cada cámara y en sus comisiones se registra de forma nominal y electrónica, con identificación del legislador, sentido del voto, asunto votado y fecha y hora.
3.2 Los registros se publican en formato abierto y mediante interfaz de programación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la sesión, con identificadores estables para cada legislador, sesión e iniciativa.

Artículo 4. Trazabilidad de iniciativas

Cada iniciativa legislativa cuenta con un expediente digital público que integra, con marca de fecha, todas sus versiones, decretos de envío, opiniones recibidas, dictámenes, textos sustitutorios, votaciones, autógrafas, observaciones y la norma publicada. El expediente es consultable y descargable mediante interfaz de programación.

Artículo 5. Huella legislativa

5.1 Los legisladores y funcionarios con capacidad de decisión del Congreso registran en el Registro de Visitas en Línea y en su agenda oficial, conforme a la Ley 28024, las reuniones de gestión de intereses, indicando la iniciativa legislativa vinculada, cuando corresponda.
5.2 Los dictámenes incluyen un anexo con la relación de reuniones de gestión de intereses y de opiniones recibidas durante su elaboración.

Artículo 6. Asistencia y transmisión

La asistencia de los legisladores a sesiones de pleno y comisiones se publica en formato abierto. Las sesiones públicas se transmiten en vivo y sus grabaciones permanecen accesibles con indexación por punto de agenda.

Artículo 7. Estándares y conservación

Los datos se publican bajo licencia abierta y conforme a los estándares de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. El Congreso garantiza su preservación digital y la continuidad de los identificadores entre periodos parlamentarios.

Artículo 8. Modificación de la Ley 28024

Incorpórase una Disposición Complementaria Final a la Ley 28024, con el texto siguiente: "Gestión de intereses ante el Congreso. En el caso del Congreso de la República, el registro indica, cuando corresponda, la iniciativa legislativa materia de la gestión de intereses y se publica en formato abierto."

Primera. Disposición Complementaria Final

Las Mesas Directivas de ambas cámaras adecúan los reglamentos y sistemas de información parlamentaria a la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario. Las disposiciones que requieran modificar el Reglamento del Congreso o de cada cámara se aprueban mediante resolución legislativa.

Segunda. Disposición Complementaria Final

La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego Congreso de la República, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: el Congreso ya dispone de sistema de votación electrónica, SPLEY y archivo digital; se trata de estructurar y exponer los datos y de integrar el registro de visitas. Puede requerir desarrollo informático en la transición a la bicameralidad, momento en que la inversión ya es necesaria. Beneficios: rendición de cuentas efectiva, reducción de asimetrías de información entre ciudadanía y grupos de interés, reutilización por universidades, medios y sociedad civil, y fortalecimiento de la legitimidad del Parlamento, que el Plan Perú 2050 identifica como un desafío institucional. Costo fiscal: nulo.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 28024 (incorpora una disposición complementaria final) y complementa la Ley 27806 en lo aplicable al Congreso. Los aspectos de organización interna requieren resolución legislativa que modifique el Reglamento del Congreso o de cada cámara.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2028, el 100% de las votaciones de pleno y comisiones de ambas cámaras se publica en datos abiertos dentro de las 24 horas y el 100% de los dictámenes incluye anexo de huella legislativa.

Normas relacionadas

• Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la Administración Pública — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28024.pdf

• Decreto Legislativo 1415, que modifica la Ley 28024 (registros de visitas y agendas oficiales) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-4

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO aprobado por DS 021-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Brasil: Dados Abertos da Câmara dos Deputados (votaciones y proposiciones vía API) — https://dadosabertos.camara.leg.br/

• Chile: Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones de intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115

• Uruguay: Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública — https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008

Fuentes

• Congreso de la República, Sistema de Proyectos de Ley (SPLEY) — https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/

• Congreso de la República, Archivo Digital de la Legislación del Perú — https://leyes.congreso.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-06.html